

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 29 joumada II 1418 - 31 octobre 1997

140^{ème} année

N° 87

Sommaire

Lois

Loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997 , modifiant et complétant certains articles de la constitution	1967
Loi n° 97-66 du 27 octobre 1997 , autorisant l'adhésion de la République Tunisienne à la convention internationale pour la conservation des thonides de l'atlantique	1968
Loi n° 97-67 du 27 octobre 1997 , autorisant l'octroi de la garantie de l'Etat au crédit conclu le 28 août 1997 entre l'office national des télécommunications, d'une part et le crédit commercial de France et l'union tunisienne de banques d'autre part pour le financement du projet de fourniture, d'installation et de mise en service du réseau numérique de téléphonie mobile (G.S.M)	1968
Loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 , modifiant et complétant le code des droits réels	1968
Loi n° 97-69 du 27 octobre 1997 , modifiant et complétant la loi n° 95-33 du 14 avril 1995 portant organisation des professions de la marine marchande	1970

Décrets et Arrêtés

Ministère des Affaires Etrangères

Arrêtés du ministre des affaires étrangères du 25 octobre 1997, portant délégation de signature	1971
---	-------------

Ministère des Finances

Nomination d'un responsable de l'unité de formation et des stages à l'institut national des finances	1972
--	-------------

Nomination d'un directeur	1972
Nomination de sous-directeurs	1972
Nomination d'un chef de service	1972
Nomination d'un vérificateur	1973
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la banque de développement économique de Tunisie	1973
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décrets n°s 97-2060 à 2065 du 25 octobre 1997, relatifs à l'attribution des terres collectives à titre privé dans les gouvernorats de Kairouan, Gafsa, Gabès et Sidi Bouzid	1973
Nomination d'un chef de service	1975
Ministère de la Santé Publique	
Arrêté du ministre de la santé publique du 25 octobre 1997, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions d'exercer l'activité d'un établissement d'hygiène	1975
Arrêté du ministre de la santé publique du 25 octobre 1997, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions sanitaires pour l'utilisation des eaux de puits dans les domaines industriel, commercial et de services	1976
Nomination de membres aux conseils d'administration de certains établissements publics	1977
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 25 octobre 1997, portant classification des établissements d'œuvres universitaires relevant du ministère de l'enseignement supérieur	1978
Ministère de l'Agriculture	
Arrêté du ministre de l'agriculture du 25 octobre 1997, portant organisation d'une journée de courses de chevaux de pur-sang le 7 novembre 1997 à l'hippodrome de Kasar-Saïd.....	1979
Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance	
Cessation de fonctions d'un chef de service	1980

Loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997, modifiant et complétant certains articles de la constitution (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Article premier. - Les articles 20, 21, 32, 34, 35, 47, 69, 76, 77 et 78 de la constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 20 (nouveau). - Est électeur tout citoyen possédant la nationalité tunisienne depuis au moins cinq ans, âgé de vingt années accomplies et remplissant les conditions prévues par la loi électorale.

Article 21 (nouveau). - Est éligible à la chambre des députés tout électeur né du père tunisien ou de mère tunisienne et âgé au moins de vingt trois ans accomplis le jour de la présentation de sa candidature.

Le député prête, au cours de la première assemblée plénière tenue après les élections, le serment suivant : "je jure par Dieu tout-puissant de servir mon pays loyalement, de respecter la constitution et l'allégeance exclusive envers la Tunisie".

Article 32 (nouveau). - Les traités n'ont force de loi qu'après leur ratification. Les traités dûment ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application par l'autre partie.

Article 34 (nouveau). - Sont pris sous forme de lois les textes relatifs :

- aux modalités générales d'application de la constitution autres que celles devant faire l'objet de lois organiques,
- à la création de catégories d'établissements et d'entreprises publics,
- à la nationalité, à l'état des personnes et aux obligations,
- à la procédure devant les différents ordres de juridiction,
- à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, ainsi qu'aux contraventions pénales sanctionnées par une peine privative de liberté,
- à l'amnistie,
- à l'assiette, aux taux et aux procédures de recouvrement des impôts, sauf délégation accordée au Président de la République par les lois de finances et les lois fiscales,
- au régime d'émission de la monnaie,
- aux emprunts et engagements financiers de l'Etat,
- aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires.

La loi détermine les principes fondamentaux :

- du régime de la propriété et des droits réels,
- de l'enseignement,
- de la santé publique,
- du droit du travail et de la sécurité sociale.

Article 35 (nouveau). - Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire général.

(1) Travaux préparatoires

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 21 octobre 1997.

Les textes précédents relatifs à ces matières peuvent être modifiés par décret soumis obligatoirement au tribunal administratif et pris sur son avis conforme.

Le Président de la République peut opposer l'irrécevabilité de tout projet de loi ou d'amendement intervenant dans le domaine du pouvoir réglementaire général. Le Président de la République soumet la question au conseil constitutionnel qui statue dans un délai maximum de dix jours à partir de la date de réception.

Article 47 (nouveau). - Le Président de la République peut soumettre directement au référendum les projets de la loi ayant une importance nationale ou les questions touchant à l'intérêt supérieur du pays sans que ces projets et questions soient contraires à la constitution.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de proclamation des résultats.

La loi électorale fixe les modalités de déroulement du référendum et de proclamation des résultats.

Article 69 (nouveau). - Le conseil d'Etat se compose de deux organes :

- 1 - le tribunal administratif,
- 2 - la cour des comptes.

La loi détermine l'organisation du conseil d'Etat et de ses deux organes, et fixe la compétence et la procédure applicable devant ces organes.

Article 76 (nouveau). - L'initiative de révision de la constitution appartient au Président de la République ou au tiers au moins des membres de la chambre des députés, sous réserve qu'elle ne porte pas atteinte à la forme républicaine de l'Etat.

Le Président de la République peut soumettre les projets de révision de la constitution au référendum.

Article 77 (nouveau). - La chambre des députés délibère sur la révision proposée à la suite d'une résolution prise à la majorité absolue, après détermination de l'objet de la révision et son examen par une commission ad hoc.

En cas de non-recours au référendum, le projet de révision de la constitution est adopté par la chambre des députés à la majorité des deux tiers de ses membres aux cours de deux lectures, la seconde lecture intervenant trois mois au moins après la première.

En cas de recours au référendum, le Président de la République soumet le projet de révision de la constitution au peuple après son adoption par la chambre des députés à la majorité absolue de ses membres au cours d'une seule lecture.

Article 78 (nouveau). - Le Président de la République promulgue sous forme de loi constitutionnelle la loi portant révision de la constitution adoptée par la chambre des députés, conformément à l'article 52 de la constitution.

Le Président de la République promulgue sous forme de loi constitutionnelle la loi portant révision de la constitution approuvée par le peuple, dans un délai ne dépassant pas les quinze jours qui suivent la date de proclamation des résultats du référendum.

La loi électorale fixe les modalités de déroulement du référendum et de proclamation des résultats.

Art. 2. - Sont ajoutées aux articles 8 et 52 de la constitution les dispositions suivantes :

Article 8 (paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7) : les partis politiques contribuent à l'encadrement des citoyens en vue d'organiser leur participation à la vie politique. Ils doivent être organisés sur des bases démocratiques. Les partis politiques doivent respecter la souveraineté du peuple, les valeurs de la République, les droits de l'Homme et les principes relatifs au statut personnel.

Les partis politiques s'engagent à bannir toute forme de violence, de fanatisme, de racisme et toute forme de discrimination.

Un parti politique ne peut s'appuyer fondamentalement dans ses principes, objectifs, activité ou programmes, sur une religion, une langue, une race, un sexe ou une région.

Il est interdit à tout parti d'avoir des liens de dépendance vis-à-vis des parties ou d'intérêts étrangers.

La loi fixe les règles de constitution et d'organisation des partis.

Article 52 (paragraphe 3). - Le Président de la République peut, pendant le délai prévu au paragraphe premier du présent article et sur avis du conseil constitutionnel émis en application des articles 73 et 74 de la constitution, renvoyer le projet de loi ou certains de ses articles après modification à la chambre des députés pour une nouvelle délibération. Après adoption des modifications par la chambre des députés à la majorité de ses membres, le Président de la République promulgue la loi et en assure la publication dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de la transmission qui lui en est faite.

La présente loi constitutionnelle sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 27 octobre 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 97-66 du 27 octobre 1997, autorisant l'adhésion de la République Tunisienne à la convention internationale pour la conservation des thonides de l'atlantique (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est autorisée l'adhésion de la République Tunisienne à la convention internationale pour la conservation des thonides de l'atlantique annexée à la présente loi, et signée à Rio de Janeiro le 14 mai 1966.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 27 octobre 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 21 octobre 1997.

Loi n° 97-67 du 27 octobre 1997, autorisant l'octroi de la garantie de l'Etat au crédit conclu le 28 août 1997 entre l'office national des télécommunications, d'une part et le crédit commercial de France et l'union tunisienne de banques d'autre part pour le financement du projet de fourniture, d'installation et de mise en service du réseau numérique de téléphonie mobile (G.S.M) (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est autorisé l'octroi de la garantie de l'Etat par le document en date du 28 août 1997 annexé à la présente loi telle que prévue par le contrat conclu à Tunis, le 28 août 1997 entre l'office national des télécommunications, d'une part et le crédit commercial de France et l'union tunisienne de banques d'autre part, d'un montant de soixante neuf millions trois cent quarante sept mille (69.347.000,000) francs français pour le financement du projet de fourniture, d'installation et de mise en service du réseau numérique de téléphonie mobile (G.S.M).

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 27 octobre 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 21 octobre 1997.

Loi n° 97-68 du 27 octobre 1997, modifiant et complétant le code des droits réels (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Les articles 85, 89, 90, 91, 92, 97, 99, 102, 380, 381, 384, 388 et 394 du code des droits réels sont abrogés et remplacés par les articles suivants :

Article 85 (nouveau). - Lorsque l'immeuble construit ou le groupe d'immeubles construits est propriété de plusieurs personnes et comporte plusieurs étages ou appartement ou locaux commerciaux ou professionnels ou autres appartenant privativement à une seule personne ou plusieurs personnes, celles-ci sont présumées copropriétaires du terrain sur lequel est édifié l'immeuble, ainsi que de ses parties communes qui ne sont pas destinées à l'usage exclusif, ou à l'intérêt de l'une d'elles.

Sont considérées communes les parties des constructions, ainsi que les terrains, superficies, espaces, couloirs, passages, équipements, canalisations, locaux de gardiennage, ascenseurs, escaliers, terrasses, patios et autres parties et composantes destinées à l'utilisation ou à la jouissance de tous les propriétaires ou de certains d'entre eux, tant que le contraire n'a pas été spécifié dans le titre de propriété.

Les séparations mitoyennes entre deux appartements ou locaux sont propriété commune entre leurs propriétaires.

Ces dispositions ainsi que les dispositions suivantes s'appliquent aux ensembles immobiliers qui constituent une unité architecturale intégrée comportant des parties et des commodités communes au sens du deuxième paragraphe du présent article.

(1) Travaux préparatoires

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 21 octobre 1997.

Article 89 (nouveau). - L'ensemble des propriétaires visés au paragraphe premier de l'article 85 du présent code sont constitués de plein droit et en vertu de la présente loi en syndicat de propriétaires doté de la personnalité civile, et d'un président qui en est le mandataire légal, chargé de la représenter en justice en tant que demanderesse ou défenderesse, ainsi qu'auprès des diverses administrations et entreprises publiques.

Le président du syndicat est choisi conformément aux dispositions de l'article 97 du présent code.

Le président du syndicat peut être assisté d'un comité composé de trois à neuf propriétaires choisis parmi eux à la majorité fixée à l'article 91 du présent code.

Le syndicat des propriétaires est chargé notamment de la conservation de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier, de la gestion et de l'entretien des parties communes, conformément aux dispositions du présent code, et du règlement de copropriété visé à l'article 90.

Le syndicat des propriétaires peut conclure avec les organismes de professionnels, tous contrats nécessaires à la préservation, au gardiennage et à l'entretien de l'immeuble.

Il peut au besoin engager et suivre, pour le compte des propriétaires, toutes procédures d'immatriculation ou de régularisation foncière.

Article 90 (nouveau). - Le syndicat des propriétaires doit adopter un règlement dit "règlement de copropriété" comportant la détermination, la fixation et la description de chaque partie commune, en vue d'assurer la bonne utilisation et la bonne gestion de l'immeuble, et ce, conformément à un règlement-type approuvé par décret pris sur proposition du ministre chargé des affaires foncières.

Il peut être ajouté à ce règlement de copropriété des règles spécifiques répondant aux caractéristiques de l'immeuble en copropriété, approuvées par l'ensemble des propriétaires à la majorité fixée à l'article 91 du présent code et conformément aux procédures fixées par le règlement de copropriété.

Ce règlement oblige l'ensemble des propriétaires ainsi que ceux qui acquièrent d'eux un droit sur l'immeuble.

Un exemplaire du texte du règlement de copropriété est déposé au siège de la collectivité locale dans la circonscription de laquelle est situé l'immeuble.

Un autre exemplaire est déposé à la conservation de la propriété foncière lorsqu'il s'agit d'un immeuble immatriculé, pour être mentionné sur les titres fonciers concernés.

Il peut être recouru à l'arbitrage pour les litiges résultant de l'application de ce règlement.

Article 91 (nouveau). - L'insertion ou la modification des règles spécifiques dans le règlement de copropriété ne peut avoir lieu qu'à la majorité des propriétaires présents ou de leurs représentants, et chacun d'entre eux dispose d'un nombre de voix correspondant à la fraction qui lui revient dans les parties communes et indivises.

Toutefois, lorsque la fraction dont dispose un propriétaire dépasse la moitié de l'ensemble des parts dans les parties communes indivises, le nombre de voix dont dispose ce propriétaire est réduite à l'ensemble des voix du reste des propriétaires.

Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas de partage égal des voix, celle du président du syndicat est prépondérante.

Article 92 (nouveau). - Le président du syndicat peut, à son initiative ou à celle du tiers au moins des propriétaires convoquer une assemblée générale pour connaître des questions relatives à la gestion des parties communes et chaque fois qu'il est utile.

La convocation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par des convocations écrites remises directement aux intéressés contre signature de reçus.

L'assemblée générale des propriétaires n'est régulière qu'en présence de la moitié des propriétaires, en personne ou par représentation.

Les décisions sont prises à la majorité prévue à l'article 91 du présent code et à défaut du quorum susvisé, de nouvelles convocations sont adressées dans les quinze jours suivant la date fixée pour la première assemblée.

Les décisions au cours de la deuxième assemblée générale sont prises à la majorité des présents quel que soit leur nombre ou les quote-parts de ceux qu'ils représentent.

L'assemblée générale décide des pouvoirs qu'elle juge utile de donner au président du syndicat pour gérer l'immeuble, conformément au règlement de copropriété prévu à l'article 90 du présent code.

Le président de la collectivité locale dans le ressort de laquelle est situé l'immeuble peut prescrire au président du syndicat ou au président provisoire désigné en application du paragraphe troisième de l'article 97 du présent code, la convocation de l'assemblée générale des propriétaires chaque fois que de besoin.

Article 97 (nouveau). - Le président du syndicat des propriétaires est choisi ou remplacé s'il y a lieu à la majorité prévue à l'article 91 du présent code et conformément à la procédure fixée au règlement de copropriété prévu à l'article 90 du même code.

Ses pouvoirs sont fixés par le présent code et par le règlement de copropriété.

Si un président de syndicat de propriétaires n'a pas été choisi ou n'a pas été remplacé à la suite d'une révocation ou d'un empêchement, le président de la collectivité locale dans le ressort de laquelle se trouve l'immeuble doit, après mise en demeure adressée aux propriétaires et demeurée un mois sans effet, prendre un arrêté de désignation d'un président provisoire du syndicat, parmi eux ou en dehors d'eux, pour une période qui ne saurait être inférieure à six mois renouvelables par tacite reconduction, jusqu'au choix par les propriétaires d'un président parmi eux ou en dehors d'eux, à la majorité prévue à l'article 91 du présent code.

L'arrêté de désignation du président provisoire comporte s'il y a lieu désignation des travaux de réparation, de restauration et d'entretien qui revêtent un caractère d'urgence résultant des règlements sanitaires, de la sécurité et de la prévention, en vigueur, ainsi que le montant de la contribution que chaque propriétaire ou celui qui est en ses lieu et place, tel que l'occupant ou le locataire ou autre, doit payer pour couvrir les dépenses et frais.

En cas de retard ou tergiversation de la part d'un propriétaire ou de l'utilisateur du local dans le paiement des quote-parts de dépenses mises à sa charge conformément aux dispositions du présent code et du règlement de copropriété, le président du syndicat peut le contraindre au paiement au moyen de la procédure de l'injonction de payer, et l'utilisateur du local peut exiger du propriétaire la restitution de ce qu'il a payé à ce sujet.

Article 99 (nouveau). - Lorsque le bâtiment comporte des étages et des appartements et que deux au moins appartiennent à deux personnes ou plus, il est extrait du titre foncier initial, ou du titre foncier unifié autant de titres fonciers dérivés que de parties privatives, conformément aux plans topographiques établis par l'office de la topographie et de la cartographie ou par un ingénieur topographe agréé conformément à la législation en vigueur.

La quote-part revenant à chaque partie privative dans les parties communes et indivises est déterminée conformément aux règles techniques en vigueur.

Le titre foncier initial de l'immeuble lôti demeure, après établissement des titres fonciers dérivés, relatif uniquement aux parties communes indivises.

Article 102 (nouveau). - Une partie privative individualisée ne peut être divisée qu'avec l'autorisation du syndicat des propriétaires à la majorité fixée à l'article 91 et compte tenu de la législation et de la réglementation urbanistique en vigueur.

Article 380 (nouveau). - La conservation de la propriété foncière tient, outre le registre des titres fonciers :

1 - un registre des demandes d'inscriptions et radiations établissant leur ordre chronologique suivant la date du dépôt de ces demandes ou la date de réception des jugements d'immatriculation rendus par le tribunal immobilier, ainsi que les documents présentés à l'inscription et d'une façon générale, toutes pièces et écrits nécessaires à une inscription, à une mention ou à une radiation.

2 - un registre de dépôt établissant le résumé des opérations dont l'inscription est acceptée ainsi que la date de l'inscription.

La conservation de la propriété foncière doit clôturer quotidiennement le registre des demandes d'inscription et le registre de dépôt.

Article 381 (nouveau). - Le registre des demandes d'inscription et le registre de dépôt sont tenus en deux exemplaires dont l'un est déposé à la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la direction régionale dans les trente jours suivant la clôture du registre.

Article 384 (nouveau). - Tous les registres tenus par la conservation de la propriété foncière sont cotés et signés en première et dernière page par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction régionale, qui indique en outre en première page et sous sa signature de nombre de pages dont se compose le registre.

Article 388 (nouveau). - La conservation de la propriété foncière ne peut tant qu'il n'y a pas empêchement légal refuser définitivement ni retarder une inscription, une radiation d'inscription, une réduction ou une rectification d'inscription régulièrement requises, ni refuser ou retarder la délivrance d'un certificat de propriété à celui qui y a droit ni un certificat d'inscription à toute personne qui les demande.

La décision de la conservation de la propriété foncière de refuser ou de différer peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal immobilier dans un délai d'un mois à compter de sa notification, et le silence gardé par la conservation de la propriété foncière à l'expiration d'un délai de quatre mois est considéré comme décision implicite de refus. Le tribunal immobilier statue sur le recours après avoir pris l'avis de la conservation de la propriété foncière, et ordonne s'il y a lieu l'accomplissement de la formalité demandée, et ses décisions, dispensées de toute notification est immédiatement exécutoire, les droits des intéressés étant préservés quant au fond.

Le requérant peut demander au président du tribunal immobilier ou à son remplaçant d'ordonner la prénotation de son recours qui est communiqué pour avis à la conservation de la propriété foncière. Le tribunal immobilier ordonne s'il y a lieu la radiation de la prénotation du recours.

Article 394 (nouveau). - Toute personne qui demande une inscription, une radiation d'inscription, une réduction ou une rectification d'inscription doit déposer une copie originale du contrat ou de l'acte, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, après les avoir soumis aux formalités de l'enregistrement conformément aux dispositions du code de l'enregistrement et du timbre.

Les opérations visées à l'alinéa précédent font l'objet d'inscription à la date du dépôt du dossier à la conservation de la conservation foncière.

Sont dispensées du droit d'inscription toutes les opérations d'inscription, de radiation de rectification ou de réduction requises

par l'Etat et pour son compte, portant sur les immeubles et droits réels immobiliers qui lui appartiennent.

Art. 2. - Il est ajouté au code des droits réels un article 97 bis ainsi conçu :

Article 97 bis. - Le président de la collectivité locale concernée prescrit les travaux d'entretien et de réparation nécessités en vertu des lois et règlements en vigueur, aux frais des propriétaires intéressés ou de ceux qui sont en leur lieu et place.

Les dépenses qui auraient pu être engagées à cet effet par la collectivité locale en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur sont recouvrées suivant la procédure du recouvrement des créances des collectivités locales.

Art. 3. - Le vocable "union des propriétaires" figurant aux articles 93 - 94 - 95 - 96 et 98 (texte en langue arabe) du code des droits réels est remplacé par le vocable "syndicat des propriétaires".

Art. 4. - Le vocable "directeur de la propriété foncière", "conservateur de la propriété foncière" et "directeur régional de la propriété foncière" figurant dans le présent code sont remplacés par le vocable "conservation de la propriété foncière" :

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 27 octobre 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 97-69 du 27 octobre 1997, modifiant et complétant la loi n° 95-33 du 14 avril 1995 portant organisation des professions de la marine marchande (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - sont abrogées, les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 10 de la loi n° 95-33 du 14 avril 1995 relative à l'organisation des professions de la marine marchande.

Art. 2. - Les dispositions de l'article 23 de la loi n° 95-33 du 14 avril 1995 susvisée sont modifiées comme suit :

Article 23 (nouveau) - Sont abrogées, toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi n° 77-13 du 7 mars 1977 portant organisation des professions maritimes.

Art. 3. - Il est accordé à toute personne physique ou morale autorisée à la date de promulgation de la loi n° 95-33 du 14 avril 1995 susvisée à exercer la profession d'acconier, un délai allant jusqu'au 31 décembre 1997 pour se conformer aux dispositions relatives à l'inscription au registre des entrepreneurs de manutention et aux moyens matériels minima visés à son article 8.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 27 octobre 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 21 octobre 1997.

décrets et arrêtés

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 25 octobre 1997, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-1282 du 28 août 1991, portant organisation du ministère des affaires étrangères ensemble les textes qui l'ont complété,

Vu le décret n° 97-1961 du 11 octobre 1997, nommant Monsieur Saïd Ben Mustapha, ministre des affaires étrangères,

Vu le décret n° 93-206 du 25 janvier 1993, chargeant Monsieur Slimane Bibani, professeur de l'enseignement secondaire technique, des fonctions de directeur adjoint des marchés, du matériel et de la comptabilité matière à la direction des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Slimane Bibani, chargé des fonctions de directeur adjoint des marchés, du matériel et de la comptabilité matière à la direction des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères, est habilité à signer par délégation du ministre des affaires étrangères tous les documents relatifs à l'exécution des dépenses et marchés conclus (titre 1 et titre 2) par le ministère des affaires étrangères : engagement, liquidation et paiement des dépenses.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 11 octobre 1997 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 octobre 1997.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Saïd Ben Mustapha

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 25 octobre 1997, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-1282 du 28 août 1991, portant organisation du ministère des affaires étrangères ensemble les textes qui l'ont complété,

Vu le décret n° 97-1961 du 11 octobre 1997, nommant Monsieur Saïd Ben Mustapha, ministre des affaires étrangères,

Vu le décret n° 97-343 du 13 février 1997, chargeant Monsieur Ali Arbi Aidoudi, ministre plénipotentiaire, des fonctions de directeur adjoint des affaires administratives à la direction des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ali Arbi Aidoudi, chargé des fonctions de directeur adjoint des affaires administratives à la direction des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères, est habilité à signer par délégation du ministre des affaires étrangères tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 11 octobre 1997 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 octobre 1997.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Saïd Ben Mustapha

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 25 octobre 1997, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-1282 du 28 août 1991, portant organisation du ministère des affaires étrangères ensemble les textes qui l'ont complété,

Vu le décret n° 97-1961 du 11 octobre 1997, nommant Monsieur Saïd Ben Mustapha, ministre des affaires étrangères,

Vu le décret n° 97-1714 du 3 septembre 1997, portant nomination de Monsieur Hatem Atallah, ministre plénipotentiaire, en qualité de chef de cabinet du ministère des affaires étrangères,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe premier de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Hatem Atallah, ministre plénipotentiaire, chargé des fonctions de chef de cabinet du ministère des affaires étrangères, est habilité à signer par délégation du ministre des affaires étrangères tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 11 octobre 1997 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 octobre 1997.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Saïd Ben Mustapha

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 25 octobre 1997, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-1282 du 28 août 1991, portant organisation du ministère des affaires étrangères ensemble les textes qui l'ont complété,

Vu le décret n° 97-1961 du 11 octobre 1997, nommant Monsieur Saïd Ben Mustapha, ministre des affaires étrangères,

Vu le décret n° 92-1655 du 17 septembre 1992, chargeant Monsieur Romdhane Rebaï, conseiller des services publics des fonctions de directeur des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Romdhane Rebaï, conseiller des services publics chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères, est habilité à signer par délégation du ministre des affaires étrangères tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 11 octobre 1997 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 octobre 1997.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Saïd Ben Mustapha

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 25 octobre 1997, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-1282 du 28 août 1991, portant organisation du ministère des affaires étrangères ensemble les textes qui l'ont complété,

Vu le décret n° 97-1961 du 11 octobre 1997, nommant Monsieur Saïd Ben Mustapha, ministre des affaires étrangères,

Vu le décret n° 94-1708 du 15 août 1994, chargeant Monsieur Hassine Bouzid, conseiller des services publics, des fonctions de chargé de mission au cabinet du ministre des affaires étrangères pour occuper l'emploi de secrétaire général du ministère des affaires étrangères à compter du 1er août 1994,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Hassine Bouzid, conseiller des services publics, chargé de mission au cabinet du ministre des affaires étrangères pour occuper l'emploi de secrétaire général du ministère des affaires étrangères, est habilité à signer par délégation du ministre des affaires étrangères tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 11 octobre 1997 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 octobre 1997.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Saïd Ben Mustapha

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 97-2050 du 25 octobre 1997.

Monsieur Abdelmonem Drissi, inspecteur en chef des services financiers, est nommé responsable de l'unité de formation et des stages à l'institut national des finances.

En application de l'article 12 du décret n° 92-1793 du 12 octobre 1992 susvisé l'intéressé bénéficie du rang et avantages de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 97-2051 du 25 octobre 1997.

Monsieur Samir Belaïd, inspecteur des services financiers au ministère des finances est nommé directeur des investissements directs à la direction générale des dépenses de capital.

Par décret n° 97-2052 du 25 octobre 1997.

Monsieur Adel Haouet, inspecteur central au ministère des finances, est chargé des fonctions de sous-directeur du contrôle de la comptabilité des collectivités publiques locales et des postes diplomatiques à l'étranger à la direction générale de la comptabilité publique.

Par décret n° 97-2053 du 25 octobre 1997.

Monsieur Khalil Chtourou, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur de suivi des régimes suspensifs à la direction générale des avantages fiscaux et financiers.

Par décret n° 97-2054 du 25 octobre 1997.

Madame Noura Dougui, conseiller des services publics au ministère des finances, est chargée des fonctions de sous-directeur du contrôle de la comptabilité des établissements publics administratifs à la direction générale de la comptabilité publique.

Par décret n° 97-2055 du 25 octobre 1997.

Madame Rim Kharroubi, conseiller des services publics au ministère des finances, est chargée des fonctions de sous-directeur des budgets locaux à la direction générale du trésor.

Par décret n° 97-2056 du 25 octobre 1997.

Mademoiselle Fadwa El Ghribi, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommée chef du service d'évaluation des résultats des interventions à la direction générale des dépenses de fonctionnement.

Par décret n° 97-2057 du 25 octobre 1997.

Madame Ben Dakhlija Janette née Dallel, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommée chef de service du suivi de la masse salariale à la direction générale des dépenses de fonctionnement.

Par décret n° 97-2058 du 25 octobre 1997.

Monsieur Ahmed Boubakri, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de chef de service des ressources locales à la direction générale du trésor.

Par décret n° 97-2059 du 25 octobre 1997.

Monsieur Abdeljelil Laâtiri, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de vérificateur de deuxième classe à la direction générale de la comptabilité publique.

Par arrêté des ministres des finances et du développement économique du 25 octobre 1997.

Monsieur Férid Ben Tenfouss, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la banque de développement économique de Tunisie.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 97-2060 du 25 octobre 1997, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled Zeyed du gouvernorat de Kairouan (concernant les terres collectives dites Hnechir, Lafiadh, Demnet Zabouz, Rhima 4, Thellaja, Chaouachi, El Ouiba et Chaâbet El Hamra).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès verbal de la réunion du conseil de la collectivité Ouled Zeyed de la délégation de Hajeb Layoun en date du 10 mai 1991, relatif à l'attribution à titre privé des terres collectives dites Hnechir, Lafiadh, Demnet Zabouz, Rhima 4, Thellaja, Chaouachi, El Ouiba, Chaâbet El Hamra, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Hajeb Layoun le 23 mai 1992, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kairouan le 1er février 1993 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 22 août 1996,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Décrète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ouled Zeyed de la délégation de Hajeb Layoun, relatives à l'attribution à titre privé des terres collectives

dites Hnechir, Lafiadh, Demnet Zabouz, Rhima 4, Thellaja, Chaouachi, El Ouiba, Chaâbet El Hamra, et qui sont consignées dans son procès verbal en date du 10 mai 1991, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Hajeb Layoun le 23 mai 1992, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kairouan le 1er février 1993 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 22 août 1996 et ce conformément aux tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 octobre 1997.

*Pour le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Décret n° 97-2061 du 25 octobre 1997, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled Bouallègue du gouvernorat de Gafsa.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Bouallègue de la délégation de Sidi ïche en date du 20 juin 1994, relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Souinia zone III, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Sidi ïche le 29 juin 1995, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gafsa le 22 juin 1996 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 22 août 1997,

Décrète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ouled Bouallègue de la délégation de Sidi ïche, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Souinia zone III et qui sont consignées dans son procès verbal en date du 20 juin 1994, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Sidi ïche le 29 juin 1995, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gafsa le 22 juin 1996 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 22 août 1997 et ce conformément aux tableau et attestations de possession et de délimitation annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 octobre 1997.

*Pour le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Décret n° 97-2062 du 25 octobre 1997, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Mouazir du gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Mouazir de la délégation de Gabès Ouest en date du 23 septembre 1996, relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite "El Itha (henchir Kilani), approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Gabès Ouest le 16 octobre 1996, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 6 mai 1997 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 18 août 1997,

Décrète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Mouazir de la délégation de Gabès Ouest, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite El Itha (henchir Kilani) et qui sont consignées dans son procès verbal en date du 23 septembre 1996, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Gabès Ouest le 16 octobre 1996, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 6 mai 1997 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 18 août 1997 et ce conformément aux tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 octobre 1997.

*Pour le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Décret n° 97-2063 du 25 octobre 1997, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouderna du gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le

décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Ouderna de la délégation d'El Hamma en date du 2 novembre 1995, relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Henchir Glib Attaya, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation d'El Hamma le 22 avril 1996, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 31 mai 1996 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 12 août 1997,

Décrète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ouderna de la délégation d'El Hamma relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Henchir Glib Attaya, et qui sont consignées dans son procès verbal en date du 2 novembre 1995, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation d'El Hamma le 22 avril 1996, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 31 mai 1996 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 12 août 1997, et ce conformément aux tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 octobre 1997.

*Pour le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Décret n° 97-2064 du 25 octobre 1997, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled Mohamed Ben Saâd du gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Ouled Mohamed Ben Saâd de la délégation de Regueb en date du 10 juillet 1995, relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Ouled Mohamed Ben Saâd, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Regueb le 14 mars 1996, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 9 juin 1997 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 9 septembre 1997,

Décrète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ouled Mohamed Ben Saâd de la délégation de Regueb, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Ouled Mohamed Ben Saâd et qui sont consignées dans son procès verbal en date du 10 juillet 1995, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Regueb le 14 mars 1996, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 9 juin 1997 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 9 septembre 1997, et ce conformément aux tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 octobre 1997.

*Pour le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Décret n° 97-2065 du 25 octobre 1997, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled Ahmed du gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Ouled Ahmed de la délégation de Regueb en date du 10 juillet 1995, relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Ouled Ahmed, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Regueb le 14 mars 1996, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 9 juin 1997 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 9 septembre 1997,

Décète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ouled Ahmed de la délégation de Regueb, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Ouled Ahmed et qui sont consignées dans son procès verbal en date du 10 juillet 1995, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Regueb le 14 mars 1996, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 9 juin 1997 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 9 septembre 1997, et ce conformément aux tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 octobre 1997.

*Pour le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

NOMINATIONS

Par décret n° 97-2066 du 25 octobre 1997.

Monieur Ammar Bahlouli, administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé des fonctions de chef de service des affaires de l'immatriculation foncière à la direction générale du contentieux de l'Etat au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Arrêté du ministre de la santé publique du 25 octobre 1997, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions d'exercer l'activité d'un établissement d'hygiène.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur et notamment son article 21,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, fixant la mission et les attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services centraux du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 85-1406 du 8 novembre 1985,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 28 septembre 1994, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère de la santé publique et aux conditions de leur octroi, tel que modifié par l'arrêté du 6 mars 1996,

Vu le cahier des charges fixant les conditions d'exercer l'activité d'un établissement d'hygiène,

Arrête :

Article premier. - Est approuvé le cahier des charges fixant les conditions d'exercer l'activité d'un établissement d'hygiène annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 octobre 1997.

*Le Ministre de la Santé Publique
Hédi Mhenni*

*Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Cahier des charges fixant les conditions d'exercer l'activité d'un établissement d'hygiène

Article premier. - Le présent cahier des charges d'applique à l'exercice de l'activité d'hygiène.

Art. 2. - Au sens du présent cahier des charges, on entend par "établissement d'hygiène" : toute personne physique ou morale exerçant au profit d'autres personnes des opérations de nettoyage, de désinsectisation, de dératisation et de désinfection.

Art. 3. - Pour avoir ce cahier des charges, l'établissement d'hygiène doit présenter aux services chargés de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement au ministère de la santé publique les pièces suivantes :

- un engagement sur l'honneur justifiant que le gérant ou le propriétaire de l'établissement d'hygiène est libéré de tout empêchement légal,
- une copie de la patente,
- une copie du statut de l'établissement,
- une copie du diplôme du technicien en technique sanitaire
- certificats médicaux des ouvriers,
- les méthodes de lutte contre les insectes adoptées par l'établissement ainsi que les doses et les concentrations utilisées,
- la liste des matériaux de sécurité dont dispose l'établissement,

- la liste des équipements de pulvérisation utilisés par l'établissement.

Art. 4. - L'établissement d'hygiène doit informer les services chargés de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement au ministère de la santé publique de toute modification relative à l'article trois du présent cahier des charges.

Art. 5. - Le cahier des charges ne doit s'appliquer qu'au propriétaire ou gérant dont la situation est réglementaire avec les autres départements concernés et doit être libéré de tout empêchement légal.

Art. 6. - Tous les travaux de nettoyage de dératisation et de désinfection sont entrepris sous l'assistance d'un technicien ayant un diplôme en technique sanitaire ou équivalent.

Art. 7. - Le personnel chargé des opérations de pulvérisation doit être contrôlé médicalement et doit être formé en matière de sécurité et de prévention.

Et enfin ayant contracté une police d'assurance pour couvrir les risques et les charges aux quels il est exposé.

Art. 8. - L'établissement doit mettre à la disposition des ouvriers manipulateurs de produits pesticides une tenue réglementaire de travail (gants, masques, combinaisons, couvre-chef...).

Art. 9. - L'établissement doit fournir à ses ouvriers des douches (eau chaude et eau froide et du savon)

Art. 10. - L'établissement doit faire subir au personnel en contact avec les produits pesticides un contrôle biologique (détermination des taux de cholinestérase) régulier tout les six mois,

Art. 11. - L'établissement d'hygiène doit disposer et mettre à la disposition des ouvriers une boîte à pharmacie qui doit comprendre une trousse d'urgence et des antidotes spécifiques pour chaque produit pesticide utilisé par l'établissement,

Art. 12. - L'établissement d'hygiène doit disposer d'un extincteur

Art. 13. - Le stockage des produits pesticides doit être effectué dans un local indépendant des autres locaux des travaux administratifs,

Art. 14. - Toute opération de mélange des produits pesticides doit être effectuée dans un local spécial aménagé à ces fins et répondant aux spécifications suivantes :

- local doit être aéré et éclairé
- les murs doivent être protégés par des faïences
- table en acier-inox ou en faïences
- avoir une eau courante, du savon et essui-main
- le sol doit être carrelé
- un système d'évacuation des eaux usées qui respecte les rejets dans le milieu récepteur,

Art. 15. - Les produits pesticides utilisés dans les travaux de dératisation, de désinsectisation et de désinfection doivent être autorisés par les services chargés de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement au ministère de la santé publique,

Art. 16. - Les opérations effectuées par l'établissement d'hygiène ne doivent pas constituer une menace pour la santé des tiers ni une source de pollution pour l'environnement,

Art. 17. - L'établissement doit assurer la décontamination et la destruction de tout emballage des produits pesticides après son usage,

Art. 18. - Les opérations de désinsectisation de dératisation et de désinfections ne doivent pas se limiter à l'emploi d'insecticides, l'établissement devra exiger de ses clients, l'observation de mesures d'hygiène et d'assainissement de base appropriées : lutte physique et biologique.

Art. 19. - L'établissement d'hygiène doit lors de l'application de ses activités, éviter tout contact des produits pesticides avec les denrées alimentaires et les ustensiles.

Art. 20. - Le traitement effectué par l'établissement ne doit pas affecter la santé du citoyen

Art. 21. - Le traitement par fumigation est formellement interdit

Art. 22. - L'établissement d'hygiène assure toute responsabilité en cas de défaillance technique ou la survenue d'un accident

Art. 23. - L'établissement d'hygiène doit faire parvenir régulièrement aux services chargés de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement au ministère de la santé publique, un programme mensuel d'activité avant son exécution

Art. 24. - Toutes les activités de l'établissement d'hygiène sont soumises aux contrôles des services compétent relevant du ministère de la santé publique, chargés de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement.

L'établissement doit mettre à la disposition des contrôleurs relevant de ces services tous les renseignements demandés

Art. 25. - Toutes infractions aux dispositions du présent cahier des charges constatées par les services chargés de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement au ministère de la santé publique peuvent engendrer des sanctions administratives pouvant aller jusqu'à l'interdiction de l'exercice de l'activité.

Arrêté du ministre de la santé publique du 25 octobre 1997, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions sanitaires pour l'utilisation des eaux de puits dans le domaine industriel, commercial et des services.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, portant promulgation du code des eaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur et notamment son article 21,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, fixant la mission et les attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, organisant les services centraux du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 85-1406 du 8 novembre 1985,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 28 septembre 1994, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère de la santé publique et aux conditions de leur octroi, tel que modifié par l'arrêté du 6 mars 1996,

Vu le cahier des charges fixant les conditions sanitaires pour l'utilisation des eaux de puits dans le domaine industriel, commercial et de services.

Arrête :

Article premier. - Est approuvé le cahier des charges fixant les conditions sanitaires pour l'utilisation des eaux de puits dans le domaine industriel, commercial et de services annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 octobre 1997.

Le Ministre de la Santé Publique
Hédi Mhenni

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Cahier des charges fixant les conditions sanitaires pour l'utilisation des eaux de puits dans le domaine industriel, commercial et de services

Article premier. - Les conditions sanitaires prévues par le présent cahier des charges s'appliquent aux entreprises publiques, aux collectivités locales, aux établissements publics ou privés (touristique, industriel, commercial, de services.....) disposant d'une alimentation en eau propre, autre que le réseau de distribution collectif d'eau potable courante.

Art. 2. - Les clauses du cahier des charges ne doivent s'appliquer qu'au propriétaire ou gérant dont la situation est en règle avec les autres départements, concernés et ne pas être frappé de toute interdiction légale,

Art. 3. - L'utilisation des eaux de puits est limitée uniquement au bain maure, aux piscines et à l'irrigation. Est strictement interdite l'utilisation de ces eaux pour la boisson, dans les chambres d'hôtels, dans les cuisines et pour la fabrication des denrées alimentaires,

Art. 4. - Tout point de captage d'eau doit être construit et maintenu, conformément aux mesures de protection sanitaires mentionnées ci-dessous :

- doté d'une margelle (0,60m de hauteur)
- pourvu d'une plate-forme étanche (au moins 1 m de large à partir du bord du puits) et ayant une pente de drainage
- avoir un cuvelage étanche (au moins 3 m)
- avoir une couverture hermétique avec un trou d'homme
- avoir un bon drainage, afin d'éviter toute stagnation d'eau
- avoir un système de puisage hygiénique
- doté d'une échelle inoxydable
- instituer une zone interdite de protection ou toute activité susceptible de polluer directement ou indirectement la nappe d'eau

Art. 5. - Les puits utilisés aux fins mentionnées à l'article trois susvisé doivent subir nécessairement les opérations d'entretien suivantes :

- la désinfection continue par l'eau de javel
- le curage du puits à raison d'une fois par an
- le nettoyage et la désinfection du puits avec brossage par l'eau de javel ou la chaux vive

Art. 6. - L'eau ne doit contenir en quantité nuisible ni substances chimiques ni germes nocifs pour la santé.

Le contrôle de la qualité des eaux est assuré au moyen d'analyses périodiques pratiquées dans les laboratoires agréés

Art. 7. - Les exploitants de ces ouvrages sont tenus de faire vérifier la qualité d'eau distribuée et de procéder à :

- l'analyse bactériologique à raison d'une fois par mois
- l'analyse physico-chimique à raison d'une fois par an
- au contrôle périodique du chlore résiduel libre

Art. 8. - Les résultats des analyses sus-mentionnés et la mesure du chlore résiduel libre devront être mentionnés sur un registre sanitaire qui doit être paraphé et numéroté par les services chargés de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement au ministère de la santé publique

Art. 9. - Le réseau intérieur alimenté par le puits ou le forage doit être bien identifié avec une couleur rouge portant la mention : "eau non destinée à la boisson",

Art. 10. - Toutes les activités des établissements concernés (hôtels, bains maures, industries alimentaires...), sont soumises aux contrôles des services chargés de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement au ministère de la santé publique.

L'établissement doit mettre à la disposition des contrôleurs relevant de ces services tous les renseignements demandés

Art. 11. - Toutes infractions aux dispositions du présent cahier des charges constatées par les services chargés de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement au ministère de la santé publique peuvent engendrer des sanctions administratives pouvant aller jusqu'à l'interdiction de l'exercice de l'activité.

NOMINATION

Par arrêté du ministre de la santé publique du 25 octobre 1997.

Sont nommés aux conseils d'administration des établissements publics de santé suivants :

* institut national de nutrition et de technologie alimentaire de Tunis :

Docteur Youssef Messaï, membre représentant le ministère de la santé publique en remplacement du docteur Nouredine Achour.

Le conseil d'entreprise de l'institut national de nutrition et de technologie alimentaire est présidé par Docteur Youssef Messaï.

* Hôpital d'enfants de Tunis :

Docteur Alia Mahjoub, membre représentant le ministère de la santé publique en remplacement de Monsieur Ahmed Ourir

Le conseil d'administration de l'hôpital d'enfants de Tunis est présidé par Docteur Alia Mahjoub

* Hôpital Habib Bourguiba de Sfax :

Monsieur Moncef Gargouri, membre représentant le ministère de la santé publique en remplacement de Monsieur Mohamed Zribi

Monsieur Hechmi Kallel, membre représentant le personnel du corps para-médical en remplacement de Monsieur Ezzedine Khanfir

Le conseil d'administration de l'hôpital Habib Bourguiba de Sfax est présidé par Monsieur Moncef Gargouri

* Hôpital Habib Thameur de Tunis :

Docteur Hédi Achouri, membre représentant le ministère de la santé publique en remplacement du Docteur Slaheddine Balti

Le conseil d'administration de l'hôpital Habib Thameur de Tunis est présidé par Docteur Hédi Achouri

* Hôpital Mongi Slim de la Marsa :

Docteur Nouredine Achour membre représentant le ministère de la santé publique en remplacement du Docteur Slaheddine Balti

Le conseil d'administration de l'hôpital Mongi Slim de la Marsa est présidé par docteur Nouredine Achour

* Hôpital Sahloul de Sousse :

Monsieur Mohamed El Moncef Fredj, membre représentant le ministère de la santé publique en remplacement de Monsieur Ahmed Ourir

Le conseil d'administration de l'hôpital Sahloul est présidé par Monsieur Mohamed El Moncef Fredj

* Hôpital Hédi Chaker de Sfax :

Monsieur Mohamed Zribi, membre représentant le ministère de la santé publique en remplacement de Monsieur Moncef Gargouri

Le conseil d'administration de l'hôpital Hédi Chaker de Sfax est présidé par Monsieur Mohamed Zribi.

* Institut national de neurologie de Tunis :

Docteur Mohamed Kheireddine Khaled, membre représentant le ministère de la santé publique en remplacement du docteur Youssef Messaï

Le conseil d'administration de l'institut national de neurologie, est présidé par Monsieur Mohamed Kheireddine Khaled.

* Centre de maternité et de néonatalogie de Tunis :

Monsieur Mohamed Kamel Boukef, membre représentant le ministère de la santé publique, en remplacement du docteur Moncef Sidhom.

Le conseil d'administration du centre de maternité et de néonatalogie de Tunis est présidé par Monsieur Mohamed Kamel Boukef.

* Institut Mohamed Kassab d'orthopédie de Kassar Saïd :

Docteur Moncef Sidhom, membre représentant le ministère de la santé publique, en remplacement du docteur Hédi Achouri

Le conseil d'administration de l'institut Mohamed Kassab d'orthopédie de Kassar Saïd est présidé par docteur Moncef Sidhom.

* Institut Salah Azaïez de Tunis :

Monsieur Amor Toumi membre représentant le ministère de la santé publique, en remplacement de Monsieur Kamel Boukef

Le conseil d'administration de l'institut Salah Azaïez de Tunis est présidé par Amor Toumi

* Institut Hédi Raïs d'ophtalmologie de Tunis :

Docteur Hichem Abdessalem, membre représentant le ministère de la santé publique, en remplacement de Monsieur Moncef Gargouri

Le conseil d'administration de l'institut Hédi Raïs d'ophtalmologie de Tunis est présidé par docteur Hichem Abdessalem

* Hôpital Razi de Manouba :

Monsieur Abdennaceur Ben Salem, membre représentant le ministère de la santé publique, en remplacement du docteur Mongi Moeddeb Hamrouni.

Le conseil d'administration de l'hôpital Razi de Manouba est présidé par Monsieur Abdennaceur Ben Salem.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 25 octobre 1997, portant classification des établissements d'oeuvres universitaires relevant du ministère de l'enseignement supérieur,

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-97 du 26 octobre 1992,

Vu la loi n° 88-135 du 3 décembre 1988 portant création de l'office des oeuvres universitaires pour le nord,

Vu la loi n° 88-136 du 3 décembre 1988 portant création de l'office des oeuvres universitaires pour le centre, telle que modifiée par la loi n° 96-89 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 88-137 du 3 décembre 1988 portant création de l'office des oeuvres universitaires pour le sud, telle que modifiée par la loi n° 96-90 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour la gestion 1997,

Vu la loi n° 97-62 du 28 juillet 1997 portant création d'établissements d'oeuvres universitaires,

Vu la loi n° 97-63 du 28 juillet 1997, portant scission d'un établissement d'oeuvres universitaires,

Vu le décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, portant attributions et organisation des établissements des oeuvres universitaires et emplois fonctionnels dans les dits établissements et notamment son article 2,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 10 septembre 1996, portant classification des établissements d'oeuvres universitaires relevant du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu l'avis des directeurs généraux des offices des oeuvres universitaires pour le nord, pour le centre et pour le sud,

Vu l'avis du ministre des finances,

Arrête :

Article premier. - Les cités, les résidences et les restaurants universitaires, ainsi que les centres universitaires d'animation culturelle et sportive relevant de l'office des oeuvres universitaires pour le nord sont classés comme suit :

A - Etablissements d'oeuvres universitaires de la catégorie "A"

- 1 - cité universitaire Bardo II,
- 2 - cité universitaire de l'Ariana
- 3 - cité universitaire de Mutuelleville
- 4 - cité universitaire de Montfleury
- 5 - cité universitaire "Hassen Ennouri" de Bizerte
- 6 - cité universitaire El Mourouj
- 7 - cité universitaire de Hammam Chott
- 8 - cité universitaire à Ras Tabia
- 9 - cité universitaire de Ben Arous
- 10 - cité universitaire Bardo I
- 11 - cité universitaire Les Jardins à Tunis
- 12 - foyer universitaire de Nabeul
- 13 - foyer universitaire El Omrane Supérieur I
- 14 - foyer universitaire Chawki Menzah 7
- 15 - Centre universitaire d'art dramatique et d'activités culturelles

16 - restaurant universitaire du Campus à Tunis

17 - restaurant universitaire de Nabeul

B - établissements d'oeuvres universitaires de la catégorie "B"

1 - restaurant universitaire La Rabta à Tunis

2 - restaurant universitaire El Menzah 7

3 - restaurant universitaire Bouchoucha

4 - restaurant universitaire El Omrane Supérieur

5 - restaurant universitaire Charguia à Tunis

6 - restaurant universitaire de Carthage

7 - restaurant universitaire de la Manouba

8 - cité universitaire de Jendouba

9 - foyer universitaire "El Ferdaous Tunis

10 - foyer universitaire Ibn Rochd Tunis

11 - foyer universitaire Balkis El Menzah 7

12 - foyer universitaire Bardo III

- 13 - foyer universitaire El Omrane Supérieur III
- 14 - foyer universitaire El Yassamine
- 15 - foyer universitaire El Wardia à Tunis
- 16 - foyer universitaire El Mourouj
- 17 - foyer universitaire des Etudiantes de la Manouba
- 18 - foyer universitaire à Hammam Chott II
- 19 - foyer universitaire El Omrane Supérieur II
- 20 - foyer universitaire route de l'Aérodrome Ariana
- 21 - foyer universitaire El Menzah
- 22 - foyer universitaire Fattouma Bourguiba à Tunis
- 23 - foyer universitaire cité Ezouhour
- 24 - foyer universitaire Thameur Ariana
- 25 - foyer universitaire de Ben Arous
- 26 - foyer universitaire "Ibn Charaf" l'Ariana
- 27 - foyer universitaire rue de Madrid Tunis
- 28 - foyer universitaire Erriadh Tunis
- 29 - foyer universitaire de Bab El khadra
- 30 - foyer universitaire Ibn Khaldoun à Tunis
- 31 - foyer universitaire rue de Mulhouse
- 32 - foyer universitaire 7 Novembre à Tunis
- 33 - foyer universitaire El Bassatine de la Manouba

Art. 2. - les cités, les résidences et les restaurants universitaires ainsi que les centres universitaires d'animation culturelle et sportive relevant de l'office des oeuvre universitaire pour le centre sont classés comme suit :

A - Etablissements d'oeuvres universitaires de la catégorie "A"

- 1- cité universitaire Ibn Sina à Sousse
- 2- cité universitaire Ibn Khaldoun à Sousse
- 3- cité universitaire El Ghazali Sousse
- 4- cité universitaire Fatouma Bourguiba à Monastir
- 5- cité universitaire Okba Ibn Nafaa à Kairouan
- 6- cité universitaire Sabra Kairouan
- 7 - foyer universitaire "Shaloul" Sousse

B - Etablissements d'oeuvres universitaires de la catégorie "B"

- 1- cité universitaire de Ksar Helal
- 2 - foyer universitaire Erriadh à Sousse
- 3 - foyer universitaire Ibn Jazzar à Sousse
- 4 - foyer universitaire Khzama à Sousse
- 5 - foyer universitaire Chott Mariem
- 6 - foyer universitaire El Bassatine à Monastir
- 7 - foyer universitaire 3 Août à Monastir
- 8 - foyer universitaire Imam Mezri à Monastir
- 9 - foyer universitaire Skanès à Monastir
- 10 - foyer universitaire Ibn Rochd à Monastir
- 11 - foyer universitaire Rakkada Kairouan
- 12 - foyer universitaire Abou El Kacem Echebbi à Kairouan
- 13 - restaurant universitaire Chott Mariem
- 14 - restaurant universitaire les Roses à Monastir
- 15 - restaurant universitaire Skanès à Monastir
- 16- centre culturel universitaire à Monastir

- 17 - centre culturel universitaire "Yahia Ibn Omar" à Sousse
- 18 - centre universitaire d'animation culturelle et sportive de Rakada à Kairouan

Art. 3. - les cités, les résidences et les restaurants universitaires ainsi que les centres universitaires d'animation culturelle et sportive relevant de l'office des oeuvres universitaires pour le sud sont classés comme suit :

A - Etablissements d'oeuvres universitaires de la catégorie "A"

- 1- cité universitaire Ali Nouri à Sfax
- 2- cité universitaire Ibn Jazzar à sfax
- 3- cité universitaire Ibn Chabbat Sfax
- 4- cité universitaire Sidi Mansour Sfax
- 5- cité universitaire Omar Ibn khattab à Gabès
- 6- cité universitaire les Jasmins de Sfax

B - Etablissement d'oeuvres universitaires de la catégorie "B"

- 1- cité universitaire de Gafsa
- 2 - foyer universitaire tanyour à Sfax
- 3 - foyer universitaire El Bassatine
- 4 - foyer universitaire rue Commandant Béjaoui Sfax
- 5 - foyer universitaire El Farabi à Sfax
- 6 - foyer universitaire Imam Sahnoun à Sfax
- 7 - foyer universitaire Ibn Abi Sarah à Gabès
- 8 - restaurant universitaire El Manar à Sfax
- 9 - centre universitaire d'Animation culturelle et sportive à Sfax

Art. 4. - Toutes dispositions antérieures sont abrogées et notamment celles de l'arrêté du 10 septembre 1996 susvisé.

Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 octobre 1997.

*Le Ministre de l'Enseignement
Supérieur
Dali Jazi*

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 25 octobre 1997 portant organisation d'une journée de courses de chevaux de pur-sang le 7 novembre 1997 à l'hippodrome de Kassar-Saïd.

Le ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 70-177 du 26 mai 1970, portant création et organisation de la société des courses tel que modifié par le décret n° 91-753 du 20 mai 1991 et notamment son article 8,

Vu l'arrêté du 4 septembre 1997, relatif à la fixation du calendrier d'ouverture des hippodromes de Kassar-Saïd de Monastir et de Maknassy pendant la saison 1997-1998,

Arrête :

Article premier. - Il est créé à titre exceptionnel un prix de 10ème anniversaire du changement qui sera attribué le 7 novembre 1997 à l'hippodrome de Kassar-Saïd.

Art. 2. - La société des courses est autorisée à organiser à cet effet une journée huppique (courses de chevaux de pur-sang) le vendredi 7 novembre 1997 à l'hippodrome de Kassar-Saïd.

Tunis, le 25 octobre 1997.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabe

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

**MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DE L'ENFANCE**

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 97-2067 du 25 octobre 1997.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Abdellatif Boughanmi, professeur, en qualité de chef de service de l'éducation physique et du sport au commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance du Kef à compter du 1er octobre 1997.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.